

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 855/2534

นางเชื้อ จันทเพชร กับพวก
ร้อยตำรวจตรีแจ่ม สุภจิตต์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 229

การที่ประกาศกระทรวงผู้ฎีกาไม่วางเงินในส่วนค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แทนจำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางศาลพร้อมกับฎีกาภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยาย ฎีกาของประกาศกระทรวงจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยถอน ตัดพินต้นมะดันที่จำเลยปลูกบริเวณทุ่งออกหน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 16015 ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ออกพ้นไปจากที่ดินที่ประกาศกระทรวงทั้งสองครอบครองและห้ามมิให้จำเลย และบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินส่วนนี้ของประกาศกระทรวงทั้งสองต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์วางแต่ค่าทนายความใช้แทนจำเลยส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลที่ต้องใช้แทนจำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โจทก์ไม่วาง

ศาลให้เวลาวางเงินดังกล่าว โจทก์ก็ยังไม่วางตามคำสั่งศาล จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229, 247 ไม่รับฎีกาโจทก์โจทก์ยื่น คำร้องต่อศาลฎีกาว่า โจทก์ได้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมในบางส่วนไว้แล้ว ส่วนที่ขาด นั้นเนื่องจากโจทก์คำนวณผิดพลาด โจทก์ไม่สามารถที่จะนำเงินส่วนที่ขาดมาวางได้ ทันภายในเวลาที่ศาลกำหนดเนื่องจากวันถัดจากวันที่ศาลได้สั่งเป็นวันหยุดราชการ ประกอบกับทนายโจทก์มีสำนักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกว่าจะทราบเรื่อง ดังกล่าวก็เนิ่นช้าไปเสียแล้ว ทั้งนี้โจทก์เองไม่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าฤชา ธรรมเนียมและไม่มีเจตนาที่จะละทิ้งฎีกา เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมขอศาลได้ โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ และให้โจทก์วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมส่วนที่ขาดอยู่ใน ชั้นฎีกาต่อไปด้วย

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "การที่โจทก์ผู้ฎีกาไม่วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้ แทนจำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางศาลพร้อมฎีกา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ประกอบด้วยมาตรา 229 ภายในกำหนดระยะเวลา ตามที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาล ชั้นต้นสั่งไม่รับสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น